

Nr. 79 Kommissarische Beratung im Reichsinnenministerium vom 29. April 1936, 10.30 Uhr

R 43 II/721a, Bl. 79–82 Besprechungsvermerk von MD Wienstein, Fotokopie¹

Anwesend: MD Frey (RIM, Vorsitz), Wienstein; MR Linden, Dir. Ruttke (RIM), Oberfeldarzt Müller, Marineoberstabsarzt Nerlich (beide RKrM), Reichsarbeitsarzt Schroeder (RAD), AGR Maßfeller (RJuM), Amtsleiter Bartels (StdF), Hauptamtsleiter Jennings (NSV), Ref. Frercks (Rassenpolit. Amt der NSDAP), drei weitere Sachbearbeiter.

Beginn: 10:30

Ort: Reichsinnenministerium

[DURCHFÜHRUNG DES ERBGESUNDHEITSGESETZES: WEHRFÄHIGKEIT STERILISierter, STERILISIERUNG VON VERDIENTEN PARTEIGENOSSEN]

1. Vermerk

[...]

a) Heranziehung Unfruchtbargemachter zum Heeres- und Arbeitsdienst.

Oberfeldarzt Dr. Müller (Reichskriegsministerium) sprach sich sehr energisch gegen die Heranziehung der Sterilisierten zum Heeresdienst aus. Die Wehrmacht könne sich mit den Sterilisierten nicht befassen, sie seien dienstuntauglich². Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen könne eine Einstellung Sterilisierter erfolgen, aber auch dann sei zu bedenken, daß die jungen Kameraden die Sterilisierten sticheln würden und der Heeresdienst deshalb für sie leicht eine Qual werden könnte.

Im Kriegsfall seien die Sterilisierten als arbeitsverwendungsfähig anzusehen.

Eine Schwächung der Wehrkraft durch den Ausfall der Sterilisierten sei nicht zu befürchten, weil ihre Zahl nicht groß sei.

In diesem Zusammenhange wurden von einem Vertreter des Reichsgesundheitsamts folgende Ziffern genannt:

1934: 46000 durchgeführte Sterilisierungen, davon zur Hälfte bei Frauen³,

1935: die Zahl der durchgeführten Sterilisierungen steht noch nicht fest. Von den Gesundheitsgerichten⁴ sind 75 000 Beschlüsse auf Sterilisierung gefaßt worden, und zwar auch zur Hälfte bei Frauen,

¹ Abgefaßt am 8. 5. 1936, Besprechung dort irrüml. auf 26. 4. datiert. Streng vertraul. offiz. Niederschrift des RIM mit Teilnehmerliste in: R43 II/721a, Bl. 87–93; R 3001/10162, Bl. 177–180; Auszug: R 1501/5585, S. 351. – Zu der Besprechung hatte der RIM mit vertraul. Schreiben vom 20. 4. 1936 eingeladen: Er wünsche „einige mit der Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zusammenhängende grundsätzliche Fragen (insbesondere Unfruchtbarmachung von Parteigenossen, Vermeidung der Diskriminierung Unfruchtbargemachter, Heranziehung Unfruchtbargemachter zum Heeres- und Arbeitsdienst) im Kreise der beteiligten Dienststellen zu besprechen“; R 43 II/721a, Bl. 78. ErbgesundheitsG vom 14.7. 1933 (RGBl. I S. 529) s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7; Novellierung 1935/36: ARH II/1, Nrr. 16, 87; II/2 Nr. 178 P. 1.

² Gemäß Musterungsanleitung waren sterilisierte Wehrpflichtige oder Freiwillige als „untauglich (für Wehrdienst)“ oder „völlig untauglich“ auszumustern. Der RIM hatte deshalb auf Ersuchen der Wehrmacht durch streng vertraul. Erlaß vom 7. 12. 1935 angeordnet, daß die Gesundheitsämter alle sterilisierten Männer im wehrfähigen Alter den für die Wehrerfassung zuständigen Kreispolizeibehörden meldeten; R 3001/10163, Bl. 198–200.

³ Vgl. die Zahlenangaben in ARH II/1, Nr. 87 Anm. 16.

⁴ Richtig: Erbgesundheitsgerichte; diese waren den Amtsgerichten angegliedert.

1936: es wird mit derselben Zahl wie 1935 zu rechnen sein⁵.

Unter den beteiligten Sachverständigen bestand jedoch *Übereinstimmung* darüber, daß vom Jahre 1937 ab die Ziffern der Sterilisierungen erheblich geringer werden würden, weil die segensreichen Folgen des Erbgesundheitsgesetzes sich erst dann richtig auswirken würden.

In diesem Zusammenhange erklärte *Ministerialrat Dr. Linden* (Reichsministerium des Innern), daß in der Auslandspresse häufig phantastisch hohe Ziffern über die durchgeführten Sterilisierungen in Deutschland verbreitet würden. Eine Veröffentlichung der richtigen Ziffern, zumindestens in Fachblättern, sei nötig. Das Reichsministerium des Innern wird sich deshalb noch ausdrücklich hierher wenden, um die Erlaubnis zur Veröffentlichung zu erhalten⁶.

Der Vertreter des Arbeitsdienstes, *Reichsarbeitsarzt Dr. Schröder*, stimmte im wesentlichen den Ausführungen des Oberfeldarztes Dr. Müller (Reichskriegsministerium) zu.

Zusammengefaßt also folgendes Ergebnis zu a):

Sterilisierte sind für Wehr- und Arbeitsdienst dienstuntauglich, Einstellung kann nur in seltenen Ausnahmefällen erfolgen. Im Kriegsfall sind die Sterilisierten arbeitsverwendungsfähig.

b) *Diskriminierung Unfruchtbargemachter.*

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß eine Diskriminierung nicht zu besorgen ist. Die Schweigepflicht wird nach den bisherigen Erfahrungen auf das genaueste beachtet, z. B. auch bei der NSV.

c) *Unfruchtbarmachung von Parteigenossen.*

Es wurde zunächst festgestellt, daß es eigentlich Unfruchtbarmachung *besonders bewährter* Parteigenossen heißen müsse; denn nur bei diesen könne allenfalls eine Ausnahme in Frage kommen.

Ministerialrat Dr. Linden (Reichsministerium des Innern) berichtete, daß der Führer natürlich ein Urteil der Erbgesundheitsgerichte auf Unfruchtbarmachung aufheben könne. In einem Falle habe er es auch bereits getan⁷. Immerhin sei es besser, daß Partei und gegebenenfalls Arbeitsdienst sowie Wehrmacht bereits im Vorverfahren der Sterilisierung beteiligt würden. Handele es sich dann um einen besonders bewährten Parteigenossen, so könne gegebenenfalls bereits im Vorverfahren angeordnet werden, daß eine Sterilisierung ausnahmsweise zu unterbleiben habe. Natürlich müsse es sich um ganz wenige Ausnahmefälle handeln, denn es sei ja grundsätzlich immer zu berücksichtigen, daß die Sterilisierung keine Strafe, sondern eine eugenische Maßnahme sei.

⁵ Nach einer vorläuf. Statistik des RIM von Mitte 1937 wurden 1935 73 174 Erbkrankte sterilisiert, 1936 63 547. Es handelt sich um Mindestzahlen, da zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht alle Einzelfallakten ans Reichsgesundheitsamt abgegeben waren; R 1501/5585, S. 329–331. Die Erbgesundheitsgerichte beschloßen 1936 in 64646 Fällen die Unfruchtbarmachung, in 11 619 lehnten sie sie ab; R 3001/10163, Bl. 180. Schätzungen der Gesamtzahl aller bis 1945 Zwangssterilisierter schwanken zwischen 320 000 und 475 000; Näheres s. BOCK S. 230–246.

⁶ In der offiz. Niederschrift (o. Anm. 1) lautet dieser Passus: „Besondere Bedenken wurden von verschiedenen Seiten gegen die *Geheimhaltung der Zahlen* der bisher erfolgten *Unfruchtbarmachungen* usw. vorgebracht. Die Unsicherheit, die mittlerweile durch die bisherige Übung entstanden ist, sei auf die Dauer unerträglich. Die Zahlen, die vornehmlich in der Auslandspresse genannt werden, seien irreführend und wirkten auf die Dauer gefährlich. Außerdem mache es einen seltsamen Eindruck, daß alle sonstigen Statistiken über die Tätigkeit der Amtsärzte und der Gerichte veröffentlicht würden, daß jedoch die Erbgesundheitsstatistik hierbei immer fehle, als wenn dabei etwas zu verbergen sei. Der Mangel an hinreichender Überprüfung der in den – namentlich wissenschaftlichen – Blättern erscheinenden einschlägigen Veröffentlichungen wird sich durch die fortschreitende Erziehung der Presse erledigen. – Im Laufe der weiteren Erörterungen wurde angeführt, daß die Freiwilligkeit der Unfruchtbarmachung wie überhaupt die Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses dadurch leide, daß die Frage der Erbgesundheit bei den verschiedensten Gelegenheiten – zum Teil unnötigerweise – aufgeworfen werde, wie z. B. bei der Kinderverschickung. Zu bedenken sei, daß ein rigoroser Standpunkt die Durchführung des Gesetzes, vor allem aber auch die kinderreiche Familie schädigen könne. Seitens der *Vertreter der Parteidienststellen* wurde klargestellt, daß das Hauptamt für Volksgesundheit in seinen Richtlinien die Grenze ganz bewußt nicht so scharf in Erscheinung treten läßt. Die mitwirkenden Ärzte sind angewiesen, nicht ausschließlich nach dem Erbwert zu urteilen, vielmehr neben der biologischen Leistung die Bewährung im Leben zu Grunde zu legen und alles zu tun, um den Stolz auf Kinderreichtum nicht zu beeinträchtigen.“

⁷ Nicht ermittelt.

Amtsleiter Dr. Bartels (Stellvertreter des Führers) *stimmte* diesen Ausführungen des Ministerialrats Dr. Linden im vollen Umfange zu, desgleichen der Vertreter des Justizministeriums. *Es soll also künftighin demgemäß verfahren werden.*

2. Hiermit Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt.

Vielleicht empfiehlt sich Unterrichtung des Führers, der sich m. W. für diese Fragen sehr interessiert⁸.

[...]

W[ienstein]

⁸ Lammers trug Hitler am 14. 5. und 21. 5. 1936 vor (FV 270*, 283*) und teilte als dessen Entscheidung dem RIM mit Schreiben vom 25. 5. 1936 unter „Vertraulich!“ mit:

– 1.

„1. Er ist damit einverstanden, daß Sterilisierte für den Dienst in der Wehrmacht und im Reichsarbeitsdienst im Frieden als untauglich, im Kriegsfall als arbeitsverwendungsfähig angesehen werden.

– 2.

2. Zur Bekämpfung falscher Nachrichten in der Auslandspresse verspricht sich der Führer von der Veröffentlichung der Zahlen der in Deutschland durchgeführten Sterilisierungen keinen Erfolg.

– 3.

3. In Fällen der beabsichtigten Sterilisierung bewährter Parteigenossen ist die NSDAP, nötigenfalls der Führer selbst, bereits im Vorverfahren zu beteiligen.“ R 43 II/721a, Bl. 84f.; R 3001/10162, Bl. 184.

Die Einschaltung der Partei in das Vorverfahren bei beabsichtigter Unfruchtbarmachung bewährter Pgg. wurde am 6. 8. 1936 zwischen MD Gütt und RÄF Wagner besprochen. Dabei ergab sich auch, „daß die Partei im allgemeinen an einem Nachweis der bereits unfruchtbar gemachten Pgs. kein besonderes Interesse hat. Diese sollen möglichst unbehelligt bleiben“. Bei künftighin in die Partei aufzunehmenden Personen werde die Freiheit von Erbkrankheiten unbedingt gefordert werden; R 3001/10162, Bl. 368. Da in Einzelfällen Erbkrankverdächtige zum Wehrdienst einberufen worden waren oder sich in der Absicht, der Sterilisation zu entgehen, als Freiwillige gemeldet hatten, wies der RIM durch streng vertraul. Erlaß vom 2. 6. 1937 die Gesundheitsämter auch zur Meldung all jener Männer im wehrfähigen Alter an, bei denen ein „begründeter Verdacht“ auf Erbkrankheit bestand oder das Verfahren auf Unfruchtbarmachung bereits eingeleitet war; R 3001/10163, Bl. 53–57, 103f., 128f., 195, 201f., 241f. Bezüglich des Wehrdienstes Erbkranker erging indes im August 1939 eine neue Entscheidung Hitlers, die RAL Brack (Kanzlei des Führers der NSDAP) dem StfD und der Rkei am 10. 8. 1939 wie folgt übermittelte: „Alle Erbkranken, die sich freiwillig zum Dienst in der Wehrmacht melden, sind zu untersuchen und, wenn irgend tauglich, zum Wehrdienst zuzulassen. – Darüber hinaus soll gegebenenfalls den Erbkranken, die sich freiwillig gemeldet haben, jedoch als untauglich für den Wehrdienst abgelehnt werden müssen, die Wehrsteuer erlassen werden. Diese Bestimmung soll nicht veröffentlicht werden, damit Meldungen, die nur den eigenen wirtschaftlichen Vorteil zum Ziele haben, vermieden werden.“ R 43 II/721a, Bl. 97f.

Zitierhinweis

Nr. 79 Kommissarische Beratung im Reichsinnenministerium vom 29. April 1936, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d079>